ARBITRAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO

ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

REQUERENTE

– VS. –

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

REQUERIDO

ORDEM PROCESSUAL 04

30 DE OUTUBRO DE 20226

PERANTE O TRIBUNAL ARBITRAL

OTÁVIO BITTENCOURT SALES

RICARDO NOGUEIRA FURTADO

HELENA VASCONCELLOS PRADO (PRESIDENTE)

Esclarecimentos e encaminhamentos relativos à prova pericial da Arbitragem CAA nº 18/2024

Requerente: Garças Ambiental Saneamento S.A.

Requerida: SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá

Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014

Costa do Jacarandá (JA), 30 de outubro de 2026.

O Tribunal Arbitral, considerando:

a) o deferimento da prova técnica conjunta de engenharia e econômico-financeira e a aprovação da ata de missão pericial, com ajustes, na Audiência 2, realizada em 27/10/2026;

b) a versão revisada de 29/10/2026 da decisão sobre as teses e a produção da prova, especialmente a exclusão da apuração autônoma de E2 e os limites estabelecidos para os demais eventos;

c) o Ofício Pericial nº 01/2026, de 30/10/2026, pelo qual a equipe pericial apresentou dúvidas, pendências documentais e requerimentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos;

d) a Ata de Missão Pericial, seus anexos e a Proposta de Trabalho e Honorários, bem como a ausência de objeções das partes à versão encaminhada em 28/10/2026 e a adequação decorrente da supressão da análise autônoma de E2;

e) a necessidade de formalizar a nomeação dos peritos, esclarecer as premissas dos cálculos, autorizar as diligências de campo e disciplinar o tratamento dos documentos e quesitos; e

f) a preservação dos marcos do calendário processual e das regras de comunicação, acesso à prova e participação das partes;

expede a presente Ordem Processual para estabelecer os esclarecimentos e as providências a seguir.

1 Adoção da decisão parcial e limites da prova

1.1. O Tribunal adota o teor da versão revisada de 29/10/2026 como decisão parcial sobre as teses e a produção da prova, deixando o documento de ostentar caráter de minuta. Fica confirmada, em especial, a exclusão da apuração autônoma de E2 da missão pericial, devendo a perícia observar os fundamentos, as premissas e os limites estabelecidos para os demais eventos.

1.2. A missão abrangerá E1, E3, E4, E5 e E6, nos limites da decisão parcial. Documentos relacionados às elevatórias Dona Júlia e Iracema somente poderão ser utilizados quando necessários ao esclarecimento de fatos pertinentes aos eventos admitidos, sem restabelecer a apuração autônoma de E2.

1.3. Permanecem reservadas ao Tribunal as questões jurídicas, inclusive prescrição, admissibilidade, interpretação contratual, alocação de riscos e modalidade de recomposição. A perícia observará as responsabilidades e premissas já estabelecidas na decisão parcial e esclarecerá os fatos e valores que dependam da instrução.

1.4. A presente decisão não encerra o procedimento. As questões reservadas e os pontos dependentes da instrução serão apreciados na sentença arbitral, a ser proferida em 17/11/2026, após o encerramento da instrução, na Audiência 5, conforme os itens 11.1 e 11.3 da OP 01. O dispositivo será lido às partes, com juntada da fundamentação na sequência e disponibilização do texto integral assinado na mesma data.

2 Nomeação dos profissionais e responsabilidades

2.1. Considerando o deferimento da prova técnica conjunta e da realização dos trabalhos na Audiência 2, de 27/10/2026, o Tribunal formaliza a nomeação dos seguintes peritos:

a) André Villaça Moreira, CREA-JA nº 41.287/D, vinculado ao IEDA — Instituto de Engenharia Diagnóstica do Atlântico, responsável pela perícia de engenharia;

b) Sílvio Braga Filho, CRC-JA nº 084.512/O, vinculado à Braga & Simões Perícias Contábeis e Financeiras, responsável pela perícia econômico-financeira.

2.2. Os profissionais deverão confirmar o aceite e a disponibilidade para cumprimento do calendário, bem como apresentar ou ratificar as declarações de independência e imparcialidade. Permanece o dever de comunicar prontamente circunstâncias supervenientes relevantes à sua atuação.

2.3. A engenharia esclarecerá os fatos técnicos, os escopos das obras e intervenções, a cronologia das entregas, as condições de disponibilidade e as causas dos efeitos alegados. A área econômico-financeira verificará as memórias e apurará os impactos líquidos, com consideração de custos evitados, benefícios, tributos e sobreposições. Os produtos serão conjuntos e identificarão a responsabilidade por especialidade.

3 Aprovação da ata de missão e dos honorários

3.1. Considerando a ausência de objeções das partes à versão encaminhada em 28/10/2026, o Tribunal aprova a Ata de Missão Pericial e a Proposta de Trabalho e Honorários, com a adequação decorrente da supressão da apuração autônoma de E2, igualmente aprovada pelo Tribunal.

3.2. A aprovação abrange o escopo, a metodologia, a divisão de responsabilidades, os produtos, o cronograma e as condições de pagamento, observados os limites da decisão parcial. Os honorários deverão refletir a exclusão das atividades e horas exclusivamente vinculadas a E2, preservados os trabalhos comuns necessários aos demais eventos e vedada a cobrança por atividades suprimidas.

3.3. A equipe pericial deverá apresentar os documentos consolidados e a memória de cálculo correspondente, explicitando a redução de atividades, horas e valor total. A consolidação destina-se a registrar o ajuste aprovado,

sem reabrir os demais pontos da proposta. A Secretaria-Geral registrará a aprovação e disponibilizará as versões consolidadas às partes.

3.4. Qualquer alteração posterior de escopo, prazo ou honorários dependerá de prévia deliberação do Tribunal. A aprovação não antecipa a distribuição definitiva das despesas na sentença.

4 Referência financeira e data da recomposição

4.1. Fica estabelecida 30/09/2026 como data de referência financeira comum, exclusivamente para apresentação e comparação dos resultados dos cálculos. A perícia demonstrará os critérios utilizados para transportar os valores a essa referência, observada a metodologia contratual de fluxo de caixa marginal nominal.

4.2. A equipe pericial deverá identificar separadamente a data de corte dos dados realizados e os períodos projetados, distinguindo valores observados e estimados. A referência ora fixada não constitui limite temporal automático dos efeitos examinados, que permanecem sujeitos à prova e aos limites dos pedidos e da missão.

4.3. Permanece o critério da cláusula 16.7: TRLP vigente na data da recomposição, acrescida de quatro pontos percentuais ao ano. Para os cálculos nesta fase, será utilizado 11,8% ao ano como hipótese de trabalho, com identificação da fonte e referência temporal, sujeito à adequação ao percentual contratualmente aplicável.

4.4. A data da recomposição será definida pelo Tribunal em fase subsequente da arbitragem, considerando o momento em que a medida compensatória produzirá efeitos econômicos, conforme a modalidade adotada. Nessa oportunidade, serão estabelecidos o marco de referência da TRLP prevista na cláusula 16.7 e os critérios de atualização dos valores até a efetiva compensação, sem duplicidade de encargos.

5 Documentos faltantes e solicitações às partes

5.1. Cabe à equipe pericial conduzir os trabalhos técnicos nos limites da ata de missão aprovada, identificar os documentos necessários e solicitar às partes aqueles que não tenham sido localizados, indicando a finalidade e o evento correspondente. Quando já constarem dos autos, será suficiente a indicação precisa do arquivo, da página ou aba e de sua localização no repositório.

5.2. Os documentos que não acompanharem os relatórios técnicos das partes, com entrega prevista para 30/10/2026, deverão ser objeto de solicitação pela perícia na Audiência 3, em 03/11/2026. A equipe individualizará as pendências remanescentes, os respectivos detentores, os formatos necessários e os efeitos de sua ausência sobre os exames. Caberá ao Tribunal fixar os prazos de atendimento e decidir eventuais controvérsias.

5.3. Essa verificação abrangerá as pendências documentais indicadas no Ofício Pericial nº 01/2026, na medida em que permaneçam necessárias após o exame das entregas de 30/10. Fica preservada a determinação específica relativa à Ordem de Início, seus anexos e comprovante de comunicação, inclusive as providências substitutivas em caso de indisponibilidade e a faculdade de a Requerente apresentar sua via.

5.4. As solicitações e entregas observarão os canais oficiais, com ciência de ambas as partes e acesso à documentação apresentada. A ausência de documento será explicitada como limitação técnica, sem conversão automática da parcela em valor zero; sua consequência probatória será decidida pelo Tribunal.

6 Autorização das diligências de campo

6.1. O Tribunal autoriza expressamente as quatro diligências de campo descritas no Anexo II da Ata de Missão Pericial, nos seguintes limites:

a) ETE Pontal e área das lagoas de Cedro Alto e Primavera: verificação da capacidade instalada, da ampliação de 110 para 200 L/s, das intervenções de 2019 a 2021 e dos medidores de vazão e energia, para E1-c e E6. Exclui-se visita exclusivamente histórica: a desativação anterior à concessão exige comprovação documental.

b) SES Lagoa Rasa: verificação das interligações, dos pontos de conexão e da disponibilidade física de E1-c. Elevatórias serão observadas apenas se indispensáveis à caracterização física, sem apuração autônoma de E2.

c) Ligações dos SES Centro, Jardim Atlântico/Vila Nova e Pontal: inspeção por amostragem, incluindo ligações das 414 em processamento cadastral, para E1 e E1-b, com critério de seleção previamente informado às partes.

d) Locais das solicitações de serviço de E4: inspeção de amostra estratificada por tipologia, com resultados incorporados ao laudo consolidado.

6.2. As partes deverão viabilizar o acesso às instalações sob sua responsabilidade, assegurado o acompanhamento pelos assistentes técnicos. O agendamento respeitará o calendário, sem prorrogação automática.

6.3. Cada diligência será registrada em termo próprio, com participantes, verificações, documentos recebidos, fotografias e limitações. Os registros serão disponibilizados às partes e integrados ao resultado preliminar ou ao laudo consolidado, conforme a data de realização. As despesas observarão o teto aprovado; ampliações de escopo ou custos dependerão de autorização prévia.

7 Quesitos e Termo de Arbitragem

7.1. O Tribunal deverá analisar os quesitos apresentados pelas partes e os encaminhará à equipe pericial até 01/11/2026, com indicação de eventuais limitações ou matérias reservadas ao Tribunal. Serão observados os limites da missão aprovada, sem abertura de prazo para manifestação das partes sobre os quesitos.

7.2. A Secretaria-Geral encaminhará aos peritos cópia do Termo de Arbitragem, para ciência dos pedidos, dos pontos controvertidos e das regras aplicáveis ao procedimento.

8 Calendário e comunicações

8.1. Permanecem mantidos os marcos da OP 01 e das alterações expressamente comunicadas pelo Tribunal. As datas propostas no ofício para deliberações e entregas documentais não substituem, por si, os prazos processuais fixados.

Data de 2026	Responsável	Providência
01/11/2026	Tribunal	Análise e encaminhamento dos quesitos à perícia.
02/11/2026 até 23h59	Perícia	Entrega do resultado preliminar, com explicitação das limitações documentais.
03/11/2026	Perícia e Tribunal	Audiência 3 e tratamento das pendências documentais e diligências remanescentes.
06/11/2026 até 23h59	Partes	Questões para a sabatina.
10/11/2026	Participantes da prova	Audiência 4 e inquirição conjunta.
12/11/2026 até 23h59	Perícia	Laudo consolidado.
16/11/2026 até 23h59	Partes	Alegações finais escritas.
17/11/2026	Tribunal e participantes	Audiência 5 e sentença arbitral final.

8.2. Todos os horários seguem o horário oficial de Brasília. Os documentos serão enviados e disponibilizados no repositório nos termos da OP 01, com ciência das partes, do Tribunal e da Secretaria-Geral. Não haverá contato unilateral de mérito com os peritos.

Costa do Jacarandá (JA), 30 de outubro de 2026.

Helena Vasconcellos Prado — Presidente

Otávio Bittencourt Sales — Coárbitro

Ricardo Nogueira Furtado — Coárbitro

Andressa Ka Yan Ng — Secretária-Geral da CAA